

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4474/2532

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง
นครราชสีมา

นาง ประทุม ชื่นเกษ ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

ตามที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบด้วยบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลได้ความว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 จำเลยกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ และโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการเล่นการพนันสลากกินรวบงวดใด แต่จำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยยอมเข้าใจข้อหาตามฟ้องแล้วมิได้หลงต่อสู้แต่ประการใด จึงหาทำให้ฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 เวลากลางวัน จำเลยกับพวกเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันตามบัญชี ข.หมายเลข 16ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจำเลยเป็นเจ้าของรับ

กินรับใช้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ที่แก้ไขแล้ว ริมของกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปี โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติจำเลย ริมของกลาง และให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับ ไม่รอการลงโทษและไม่คุมประพฤติ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อหนึ่งว่า ฟ้องโจทก์มิได้ระบุว่าจำเลยกับพวกเล่นการพนันสลากกินรวบงวดใด จึงยังไม่ครบองค์ประกอบความผิด

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องด้วยวาจา ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499 มาตรา 19 ให้ศาลบันทึกใจความแห่งฟ้องไว้เป็นหลักฐานหาจำต้องบันทึกไว้โดยละเอียดไม่ และก่อนบันทึกฟ้องศาลอาจจะสอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำความผิดได้ แต่ก็บันทึกไว้เฉพาะข้อความสำคัญส่วนบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟ้องด้วยวาจาของโจทก์เท่านั้น เมื่อพิจารณาใจความที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบกับบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลแล้วได้ความว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 จำเลยกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันสลาก

กินรวบอันเป็นการพนันตามบัญชี ข.หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้และโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ แม้ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการเล่นการพนันสลากกินรวบงวดใด แต่จำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยยอมเข้าใจข้อหาตามฟ้องแล้วมิได้หลงต่อสู้แต่ประการใด จึงหาทำให้ฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา158(5) ไม่...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เปลี่ยนโทษจำคุก 2 เดือน เป็นกักขังแทนมกำหนด 2 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 กับให้ยกคำขอที่ให้จำเลยจ่ายสินบน แก่ผู้นำจับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ